

Resolución parcial aspectos legales

1) Contrato. Definición. Clasificación general. Elementos propios, naturales y accidentales.

Contrato: Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos.

Clasificación general:

- **Unilaterales** (donación, legado, herencia, etc.) -- **Bilaterales** (compra-venta).
 - **Oneroso** (por dinero) -- **Gratuitos** (sin contraprestación).
 - **Consensuales** (consentimiento de las partes) -- **Reales** (derecho de una persona sobre una cosa).
 - **Nominados** (tienen un nombre, una norma que lo encuadra. Ej.: alquiler) -- **Innominados** (sin nombre).
 - **Típicos** (todos) -- **Atípicos** (interviene un tercero que permite que el contrato se haga. Ej.: tarjetas de crédito).
 - **Principales** (todos) -- **Accesorios** (contratos que acompañan al principal).
 - **Presentes** -- **Ausentes** (por medios electrónicos, a distancia. Ej.: firma digital).
 - **Formales** (hay una regulación sobre ese contrato. Solemnes (con tutela)/no solemnes) -- **No formales** (necesitan prueba para establecer la vinculación. Ej.: trabajo "en negro").
 - **Ejecución instantánea** (boleto de tren, compra) -- **Tracto Sucesivo** (se cumple dilatado en el tiempo. Ej.: compra en cuotas).
-
- **Individuales:** Comprometen a **una sola persona**.
 - **Colectivos:** Comprometen a **muchas personas**.

Elementos propios:

1. **Consentimiento:** Requisito para el acuerdo de voluntades.
2. **Objeto:** Se puede dar en 3 situaciones:
 - a. **Obligación:** que crea, modifica o termina un contrato.
 - b. **Prestación:** Dar, hacer, no hacer.
 - c. **Cualidad de un objeto:**
 - i. **Posibilidad:** que sea posible, que pueda efectuarse.
 - ii. **Licitud:** Que no sea contrario al orden público o al orden moral.

- iii. **Determinación:** Debe ser un objeto determinado.
- iv. **Patrimonialidad:** Que tenga valor de mercado (patrimonial).

3. Causa: Inmediata o mediata (efecto de forma tardía. Ej.: arrendamiento).

2) Prueba. Interpretación. Efectos. Extinción Naturales y otras causas. Responsabilidad

En Argentina, la prueba en el ámbito legal es esencial para acreditar los hechos afirmados por las partes en un proceso. Las pruebas pueden ser documentales, testimoniales, periciales, entre otras. La interpretación de la prueba depende del criterio del juez, quien debe evaluar su relevancia, veracidad y pertinencia en relación con el caso. Los efectos de la prueba son fundamentales para determinar la verdad de los hechos y la responsabilidad jurídica de las partes involucradas.

La extinción de las obligaciones puede ocurrir por causas naturales, como el cumplimiento del contrato o la muerte de una de las partes, así como por causas legales, como la prescripción o la resolución contractual. La responsabilidad puede surgir por incumplimiento de una obligación, daño o negligencia. En el ámbito civil, se puede exigir la reparación de daños, mientras que en el ámbito penal, se puede establecer la responsabilidad criminal si se ha violado una ley.

3) Legislación laboral. Definición. Características. Tipos. Objeto. Prueba. Entre quienes se suscriben.

El contrato informático mantiene la misma definición que los contratos normales solamente que la principal diferencia es que estos están relacionados con acuerdos donde la tecnología está involucrada. Estos contratos pueden ser bilaterales, onerosos, consensuales, típicos, etc.

Características: Los contratos informáticos pueden ser:

1. **Bilateral:** las partes involucradas tienen obligaciones y derechos recíprocos.
2. **Oneroso:** Generalmente, implica una contraprestación económica por parte de una de las partes.
3. **Consensual:** se perfecciona con el consentimiento de las partes.
4. **Típico:** Existen diferentes tipos de contratos informáticos, cada uno con sus propias características específicas.
5. **Entre otros.....|**

Existen diferentes tipos para dichos contratos:

- **Desarrollo de software:** se ponen de acuerdo entre las dos partes para desarrollar un producto con ciertas características.
- **Licencia de software,** se crea un contrato informático para obtener el derecho de uso de un software a cambio de una tarifa mensual/anual.
- **Mantenimiento de software:** se acuerda que cada determinado tiempo realizar una actualización o mantenimiento a un sistema software.
- **Venta de hardware:** Se establece la transferencia de propiedad de equipos informáticos.
- **Servicios informáticos:** Se acuerda la prestación de servicios relacionado con la tecnología de la información como instalación, configuración, soporte técnico, etc.

Prueba: Para dar prueba de un contrato informático puede ser de forma:

- Escrita.
- Verbal.
- Testimonial.
- Pericial.

Partes: Las partes que pueden suscribir a un contrato informático pueden ser:

- Proveedor de sistemas informáticos.
- Clientes
- Usuario Final.

4) Contratos llamados Click – Wrap. Cómo funcionan.

Los contratos clic son los contratos firmados de manera online sin que se necesite una firma ni estar de manera física.

Lo que se hace es aceptar las condiciones generales de un sitio web o aplicación, que implica que un usuario haga clic en una casilla de verificación.

5) Derecho Laboral. Definición. Elementos del contrato de trabajo. Tipos de Contratos. Duración. Derechos y obligaciones del trabajador y del empleador.

Derecho laboral: Rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano. Se entiende al **trabajo** como aquella actividad que un individuo desarrolla con el objetivo de transformar al mundo exterior mediante, la cual, obtiene los medios materiales o bienes económicos para su subsistencia.

Elementos del contrato de trabajo:

- **Consentimiento:** requisito para el acuerdo de voluntades

- **Objeto:** La prestación de cada parte se compromete a hacer a favor de la otra, tiene que ser posible, lícito y determinado. se puede dar en 3 situaciones -> obligación que crea, modifica o termine el contrato:
 - Prestación: dar, hacer, no hacer.
 - Cualidad: que sea posible, lícito (no sea contrario al orden público o al orden moral).
 - Determinación
 - Patrimonialidad: que tenga valor de mercado.
- **Causa:** La razón por la que se realiza el contrato, el intercambio de trabajo por salario.
 - **Inmediata:** produce el efecto inmediatamente.
 - **Mediata:** el efecto se produce de forma tardía.

Tipos de contratos:

- Individuales: Aquellos que atañen o comprometen a una sola persona
- Colectivos: Aquellos que atañen a varias personas

Duración:

- **Indeterminado:** Por un tiempo indefinido
- **Determinado:**
 - Obra de trabajo o servicio
 - Circunstancia de mercado (temporada alta- heladerías, restaurantes en la costa, etc)
 - Sustituir a gente con permanencia de trabajo

Derechos y obligaciones del trabajador

Derechos:

- Percibir un salario
- Recibir una ocupación efectiva
- Recibir trato igualitario
- Ejercer la titularidad de los inventos que realice fuera del contrato
- Recibir protección o seguridad personal (ART)

Obligaciones:

- Realizar el trabajo asignado
- Respetar las obligaciones y órdenes
- Conservar un buen estado los elementos del trabajo
- Guardar en reserva informaciones del trabajo

Derechos y obligaciones del empleador

Derechos:

- Beneficiarse sobre los resultados trabajados
- Facultad de organizar su empresa pudiendo modificar la forma y modalidades del trabajo en forma razonable
- Reglamentar la actividad de la empresa fijando horarios, pautas y pausas laborales y rotación del personal
- Ejercer controles del personal
- Dictar el reglamento interno de la empresa

- Derecho disciplinarios
- Todas las facultades del empleador tiene que ser ejercidas en formas razonables (Condiciones de trabajo, estado del entorno laboral, la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura. Entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador)

Obligaciones:

- Pagar la remuneración en tiempo y forma
- Proteger al trabajador cumpliendo las reglas y seguridad
- Trato igualitario
- Proveer los elementos para trabajar

6) Ciberdelito. Mencione y describa por lo menos tres de los delitos informáticos.

Los **ciberdelitos**, también conocidos como **delitos informáticos** o **ciber crímenes**, son actividades ilícitas que se llevan a cabo utilizando la tecnología de la información, principalmente a través de internet. Estos delitos pueden afectar tanto a individuos como a organizaciones y poseen un rango amplio de métodos y objetivos. Podemos nombrar a los principales actos de este estilo como:

- **Fraude en línea:** Implica engaños realizados a través de internet con el objetivo de obtener beneficios económicos de manera ilegal. Ejemplos de fraude en línea incluyen el phishing, donde los delincuentes se hacen pasar por entidades legítimas para obtener información confidencial (como contraseñas o datos bancarios) de sus víctimas.
- **Robo de identidad:** Ocurre cuando una persona obtiene ilegalmente la información personal de otra (como número de seguro social, datos bancarios, etc.) y la utiliza para cometer fraudes, tales como abrir cuentas bancarias, solicitar créditos o realizar compras fraudulentas
- **Ataques de malware:** El malware es un software malicioso diseñado para infiltrarse o dañar un sistema informático sin el consentimiento del usuario. Existen varios tipos de malware, incluyendo virus, gusanos, troyanos y ransomware. Este último, por ejemplo, bloquea el acceso a los datos de un usuario y exige un rescate para desbloquearlos.
- **Explotación infantil en línea:** Este grave delito incluye la producción, distribución y posesión de material pornográfico infantil, así como la explotación sexual de menores a través de internet.
- **Ciberacoso:** El acoso en línea o cyberbullying implica el uso de tecnologías digitales para intimidar, acosar o humillar a otra persona. A menudo, este tipo de acoso se manifiesta a través de las redes sociales, correos electrónicos o mensajes de texto.
- **Ataques de denegación de servicio (DDoS):** Buscan hacer que un servicio o sitio web sea inaccesible, inundándolo con un volumen abrumador de tráfico de datos desde múltiples fuentes. Puede tener como objetivo desde sitios web de pequeñas empresas hasta infraestructuras de internet de un país entero.
- **Intrusiones en sistemas y redes:** Incluye el acceso no autorizado a sistemas informáticos con el fin de robar datos corporativos o gubernamentales, modificar sistemas o crear brechas de seguridad para futuros ataques.
- **Cryptojacking:** Tipo de ataque donde el sistema infectado es utilizado para minar criptomonedas sin el consentimiento del usuario. El cryptojacking puede ralentizar dispositivos afectados y llevar a costos elevados de energía, entre otros problemas.

7) Teletrabajo (Ley 27.555). Como funciona y que mejoró la nueva ley.

En Argentina, el **teletrabajo** está regulado por la Ley 27.555, que establece un marco legal para el trabajo remoto, permitiendo que los empleados realicen sus tareas fuera del lugar físico de la empresa. Entre los puntos clave de la ley se destacan:

- **Voluntariedad:** Tanto el empleador como el empleado deben acordar de manera voluntaria la modalidad de teletrabajo.
- **Derechos y obligaciones:** Se garantizan los mismos derechos laborales que en el trabajo presencial, como descansos, jornada laboral y el derecho a la desconexión digital.
- **Equipamiento:** El empleador debe proporcionar los equipos necesarios para la realización de las tareas.
- **Reversibilidad:** El empleado puede solicitar volver al trabajo presencial, salvo casos excepcionales.

La ley ha mejorado la situación laboral de quienes teletrabajan, otorgando mayor **protección y claridad jurídica**, además de reconocer la **desconexión digital** como un derecho, lo que ha mejorado el equilibrio entre la vida personal y profesional. También facilita la organización del trabajo en empresas con modalidades mixtas (presencial y remoto).

8) Gobierno Electrónico. Definición. Funciones.

Definición: El gobierno electrónico ofrece nuevas oportunidades para un acceso ciudadano más directo y conveniente al gobierno y para la provisión de servicios gubernamentales directamente a los ciudadanos. Consiste en las interacciones digitales entre un ciudadano y su gobierno, entre dos agencias gubernamentales, gobierno y ciudadano, gobierno y empleado y entre gobierno y empresa.

Funciones:

- Suministrar atención a la medida de la necesidad de los usuarios
- Incorporar productividad, calidad y valor a los elementos
- Facilitar más y mejores prestaciones a los ciudadanos, resolviendo trámites, consultas, reclamos y sugerencias en línea.
- Dotar de puntos de accesos sencillos y unívocos para dar satisfacción a las necesidades informativas y de servicio
- Ampliar la participación ciudadana
- Reducir el costo de las transacciones
- Incrementar la transparencia de la gestión pública
- Mejorar el acceso a los servicios que provee el estado.

9) Documento Digital. Firma Digital. Desarrolle

Documento digital: Un documento electrónico, también conocido como documento digital, es un documento cuyo soporte material es un dispositivo electrónico o magnético, y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital, que solamente puede ser leído, visto, escuchado, interpretado, o reproducido mediante programas o aplicaciones especializadas adquiridas por las redes informáticas y que ayudan a abrir el documento en mención para que pueda ser apreciado.

Firma digital: Una tecnológica segura y confiable que permite firmar digitalmente documentos electrónicos.

Características:

- **Validez jurídica:** Tienen la misma validez jurídica que aquellos firmados de forma hológrafa.
- **Autenticidad e integridad:** Podés identificar al autor fácilmente y verificar si ese documento fue alterado.
- **Seguridad:** Garantizada por la criptografía asimétrica. Contamos con el respaldo de instalaciones seguras y confiables para el almacenamiento de datos biométricos.
- **Múltiples usos:** Podés realizar trámites con entidades públicas y privadas. Podés firmar cualquier tipo de archivo.

10) Acción de Habeas Data. Peligros y abuso de medios tecnológicos. Una síntesis

Es una herramienta esencial para proteger la privacidad y el control sobre los datos personales. Con el incremento del uso de medios tecnológicos, los peligros de abuso y violaciones a la privacidad se multiplican. Estos incluyen la vigilancia masiva, el robo de identidad, la discriminación basada en algoritmos, la comercialización de datos sin consentimiento y la falta de transparencia en el manejo de la información personal. Por ello, es crucial contar con mecanismos legales y políticas claras que garanticen la protección efectiva de los datos personales y el respeto a los derechos de los individuos en el entorno digital.

11) Economía del Conocimiento. Explique. Una síntesis

Aquellas actividades productivas que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requiere capital humano altamente calificado.

También quedan comprendidas las actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias, médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental

Promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos.

ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL NUEVO RÉGIMEN

- A) Desarrollo de Software, Servicios Informáticos y Digitales
- B) Producción y postproducción audiovisual.
- C) Biotecnología, bioeconomía, biología, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis.
- D) Servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones.
- E) Servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación.
- F) Nanotecnología y nanociencia.
- G) Industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales.
- H) Ingeniería para la industria nuclear.
- I) Fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción basados en el uso de tecnologías de la industria 4.0.

RESUMEN SEGÚN LO INFORMADO EL PROFESOR

Unidad 1.

Definición estado, derecho, sociedad, legislación, jurisprudencia, estado de derecho.

Estado: Organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos

Derecho: conjunto de normas jurídicas positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural generado dentro de las leyes y que tiene la finalidad de regular la convivencia entre las personas en la sociedad y de estas con el estado.

Jurisprudencia: derivada de la unisprudencia: es la interpretación judicial de un ordenamiento jurídico del estado, también la podemos considerar como el conjunto de las sentencias, decisiones o fallos, dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas

Legislación: Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado, o una materia determinada

Estado de derecho: Organización política de la vida social sujeta a procedimientos regulados por ley en el cual los actos del estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo guiados por el principio de legalidad y el respeto absoluto de los derechos fundamentales

Lo que se establece como estado. En Argentina es una persona jurídica (está normado por la constitución).

La corte suprema determina la constitucionalidad de una norma.

Unidad 2

Delitos informáticos. Economía del conocimiento. Ley de Economía del Conocimiento: Ley N° 27.570.

Ciberdelito: Son conductas ilegales realizadas por ciberdelincuentes en el ciberespacio a través de dispositivos electrónicos y redes informáticas.

Consiste en estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques como [cyberbullying](#), [grooming](#), [phishing](#) cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos.

- **Phishing o vishing:** los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas de servicios, oficinas de gobierno o amigos de algún familiar y te piden los datos que les faltan para suplantar tu identidad y así operar tus cuentas en bancos, perfiles en las plataformas y redes sociales, servicios y aplicaciones web.
- **Ciberbullying:** es el acoso por mensajería instantánea, stalking en WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger y en las redes sociales con la intención de perseguir, acechar, difamar y atentar contra el honor e integridad moral de una persona. Esto lo hacen a través del descubrimiento y revelación de secretos, de la publicación de comentarios o videos ofensivos o discriminatorios, de la creación de memes o el etiquetado de tus publicaciones.
- **Grooming:** se trata de personas adultas que, de manera velada, intentan obtener fotografías o videos sexuales de personas menores para posteriores chantajes o previo al abuso sexual.
- **Sextorsión:** consiste en pedir dinero a cambio de no difundir en las redes imágenes generadas para un intercambio erótico consentido.
- **Ciberodio:** son contenidos inapropiados que pueden vulnerar a las personas. Se considera ciberodio a la violencia, mensajes que incitan al odio, la xenofobia, el racismo y la discriminación o el maltrato animal.
- **Pornografía infantil:** se trata de la corrupción de personas menores y su explotación sexual para producir, comercializar imágenes y videos de actividad sexual explícita.

Economía del conocimiento: Aquellas actividades productivas que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requiere capital humano altamente calificado.

También quedan comprendidas las actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias, médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental

Promocionar actividades económicas que impliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos.

Unidad 3

Contratos, características, clasificación. Contratos Clicks.

Definición: Hay un contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración, una voluntad común destinada a relacionar sus derechos

Características:

- **Unilateral:** Tiene como eje la voluntad de una sola de las personas. Se transfiere una parte sin esperar una contraprestación. Donación, legado /herencia.
- **Bilateral:** Acuerdo entre dos personas. Hay una contraprestación entre ellas (compra - venta).
- **Onerosos:** son aquellos en los que ambas partes obtienen una ventaja o beneficio a cambio de una contraprestación. Ej: Alquiler, compra-venta, etc.
- **Gratuitos:** Transfiere algo de su propiedad sin esperar nada.
- **Consensuales:** Uno de los elementos del contrato es el consentimiento de las partes donde se quiere consensuar entre las partes.
- **Reales:** Transferencia de un bien registrado por medio de la transferencia de sus derechos reales (derecho que tiene una persona sobre el bien)
- **Nominados:** Está regido por una norma
- **Innominados:** Cualquier otro que no sea nominado
- **Típicos:** Todos los contratos
- **Atípicos:** Interviene una institución o alguien que permite o facilita que ese contrato se celebre
- **Principales:** Todos los contratos
- **Accesorios:** Contratos que acompañan al principal
-

Clasificación:

- Unilateral - Bilateral
- Oneroso - Gratuito
- Consensual - Real
- Nominados - Innominados
- Típico - Atípico
- Principales - Accesorios

Contratos clics: Contratos firmados de manera online sin que se necesite una firma ni estar de manera física. Lo que se hace es aceptar las condiciones generales de un sitio web o aplicación, que implica que un usuario haga clic en una casilla de verificación.

Unidad 5

Derecho Real. Derecho de propiedad.

El derecho real es una categoría de derechos subjetivos que otorga a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa, permitiéndole usarla, disfrutarla o disponer de ella con exclusión de los demás.

El derecho de propiedad es el más pleno de los derechos reales, que confiere a su titular la facultad de usar, disfrutar y disponer de un bien de manera exclusiva, dentro de los límites y con las obligaciones que establece la ley.

Unidad 7

Legislación Laboral. Contrato trabajo.

Legislación laboral: Consiste en un conjunto de leyes y reglamentaciones vinculadas a las relaciones de trabajo. Estas son establecidas por los gobiernos y abarcan temas como el empleo, la contratación, las condiciones laborales, los salarios, los beneficios, la seguridad del trabajo y la salud, entre otros conjunto de normas.

Contrato trabajo: Se trata de aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar servicios a favor de otra quién tiene la facultad de dirigirla, bajo su dependencia y a cambio de una remuneración

Tipos: Individuales y colectivos

- Individuales: Aquellos que atañen o comprometen a una sola persona.
- Colectivo: Aquellos que atañen a muchas personas

Duración: Indeterminado y determinado

Indeterminado: Por un tiempo indefinido

Determinado:

- Obra de trabajo
- Circunstancia de mercado (temporada alta- heladerías, restaurantes en la costa, ect)
- Sustituir a gente con permanencia de trabajo

Estos dos últimos no pueden ser por más de 6 meses porque sino pasarían a ser indeterminados

Unidad 8

Gobiernos electrónico.

Definición: El gobierno electrónico ofrece nuevas oportunidades para un acceso ciudadano más directo y conveniente al gobierno y para la provisión de servicios gubernamentales directamente a los ciudadanos. Consiste en las interacciones digitales entre un ciudadano y su gobierno, entre dos agencias gubernamentales, gobierno y ciudadano, gobierno y empleado y entre gobierno y empresa.

Funciones:

- Suministrar atención a la medida de la necesidad de los usuarios
- Incorporar productividad, calidad y valor a los elementos
- Facilitar más y mejores prestaciones a los ciudadanos, resolviendo trámites, consultas, reclamos y sugerencias en línea.
- Dotar de puntos de accesos sencillos y unívocos para dar satisfacción a las necesidades informativas y de servicio
- Ampliar la participación ciudadana
- Reducir el costo de las transacciones
- Incrementar la transparencia de la gestión pública
- Mejorar el acceso a los servicios que provee el estado.